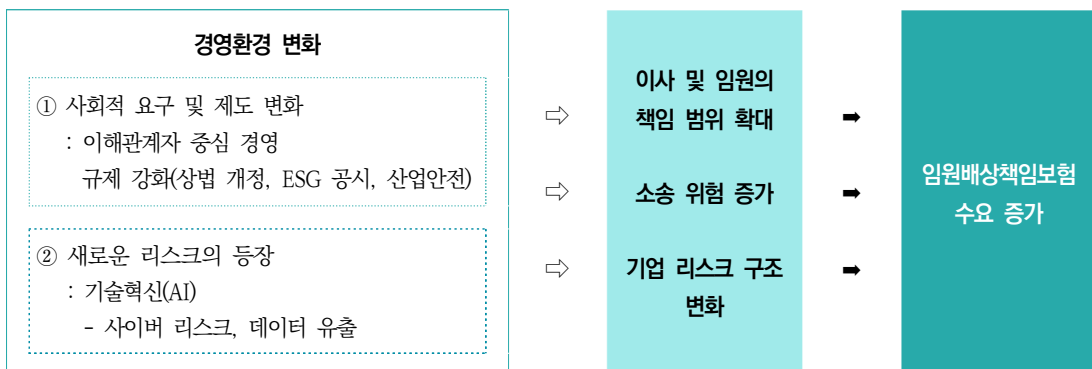


## II

## 기업 경영환경 변화와 리스크

- 최근 기업 경영환경은 디지털 전환, ESG 확산, 이해관계자 권리 강화 등 구조적 변화가 동시다발적으로 진행되면서 과거와 다른 위험 양상을 보이고 있음
  - 기업의 책임 범위가 재무성과 중심에서 환경·사회·지배구조 전반으로 확대됨에 따라 경영진의 의사결정에 대한 평가 기준도 한층 엄격해지고 있음
  - 또한 규제 강화와 시장의 요구가 맞물리면서 비재무적 관리 실패 역시 경영책임으로 귀결되는 환경이 형성되고 있음
- 이러한 변화는 기업 차원의 손실을 넘어 경영진 개인의 법적·재무적 책임 확대로 이어지고 있으며, 기업 리스크 역시 기술·규제·평판 요인이 결합된 복합적·비정형 위험으로 전환되고 있음
  - 내부통제 미흡, 공시 실패, 감독의무 위반 등이 이사 및 임원의 책임 판단 대상이 되는 사례가 증가하면서, 경영진은 기업가치 창출과 책임 리스크관리라는 이중적 과제를 부담하고 있음
  - 데이터 보호, AI 활용, ESG 대응 실패 등은 예측이 어려운 새로운 유형의 책임 리스크를 형성하고 있음
- 이처럼 리스크의 성격이 ‘기업의 운영위험’에서 ‘경영진의 책임위험’으로 이동함에 따라, 임원배상책임보험 보험은 사후보상 수단을 넘어 합리적 경영판단을 뒷받침하는 리스크관리 장치로서의 중요성이 커짐

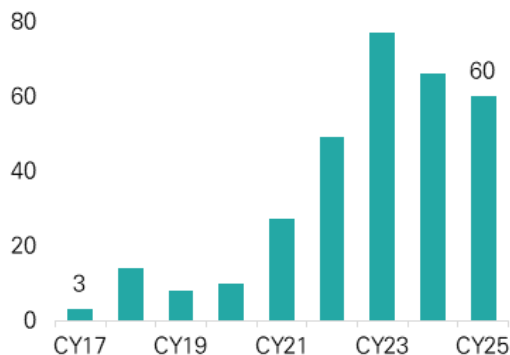
〈그림 II-1〉 기업 경영환경 변화와 임원배상책임보험의 역할



## 1. 이해관계자 중심 경영 확산

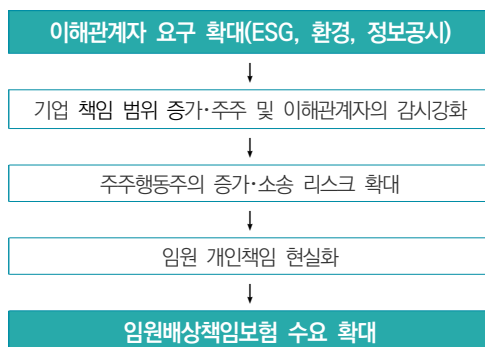
- 과거 기업 경영은 주주이익 극대화에 초점을 두었으나, 근래에는 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)를 포함한 다양한 이해관계자의 의견을 반영한 지속가능경영이 핵심 평가 기준으로 자리 잡음
  - 기업 성과는 재무적 지표뿐 아니라 사회적·윤리적 책임 이행 여부에 의해 평가되는 구조로 변화함
- 이러한 변화는 가치관의 변화를 넘어 규제와 시장의 요구에 의해 제도적으로 강화되고 있음
  - ESG 공시 의무 확대, 기관투자자의 책임투자 확산, 인권·환경 기준 강화 등이 제도화되고 있으며, 이를 충족하지 못할 경우 평판 하락, 투자 감소, 규제 제재 등 다양한 경영 리스크에 직면하게 됨
- 이해관계자 중심 경영의 확산은 관리 실패에 대한 책임 리스크를 부각시키며 임원의 책임 범위를 확대시키고 있음
  - ESG 관리 미흡으로 인한 투자자 소송, 안전관리 부실에 대한 경영진 책임 추궁, 데이터 관리 실패와 관련한 감독 책임 위반, 공급망 문제에 대한 연대책임 등이 주요 사례로 나타남
  - 이에 따라 이사회와 경영진은 경영성과에 대한 책임을 넘어, 이해관계자 리스크를 적절히 관리하지 못한 행위에 대해서도 책임을 부담하는 구조가 형성되고 있음
- 이해관계자 중심 경영은 예측하기 어려운 법적 분쟁 가능성을 높여 D&O 보험의 필요성을 증대시킴
  - 책임 범위의 확대와 분쟁의 복잡성 심화로 경영진 개인의 법적·재무적 노출 리스크가 커지고 있으며, 이에 따라 합리적 의사결정 과정에서 발생할 수 있는 책임 리스크를 관리하기 위한 수단으로 D&O 보험에 대한 수요가 증가하고 있음

〈그림 II-2〉 국내 행동주의 펀드 캠페인 대상 기업 수  
(단위: 개)



자료: Dilligent Market Intelligence(2026)

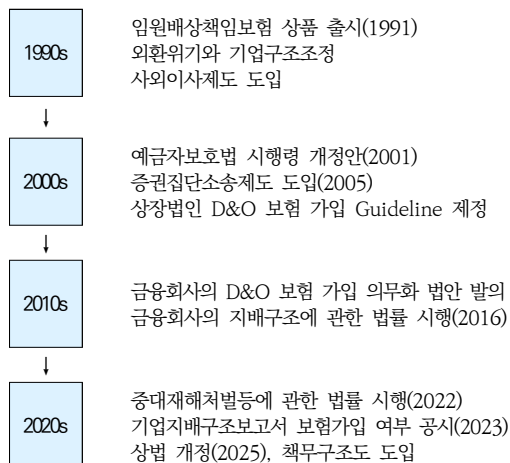
〈그림 II-3〉 임원배상책임보험 수요 확대 경로



## 2. 규제 강화와 Compliance Risk 증가

- 기업을 둘러싼 규제환경은 사후제재에서 사전예방 및 내부통제 중심으로 전환되고 있으며, 투자자 보호와 지배구조 개선을 통해 기업의 리스크관리와 이사회 책임을 강화하는 방향으로 변화하고 있음
  - 증권집단소송제도 도입 이후, 금융·지배구조 관련 제도 정비가 이어지면서 경영진의 법적 책임이 확대됨
  - 또한 임원배상책임보험을 기업의 내부통제 및 리스크관리 핵심 수단으로 제도화하려는 움직임이 이어지고 있으며, 관련 공시제도 도입 등을 통해 지배구조 투명성과의 연계도 강화되는 추세임
- 특히 기업 지배구조의 투명성 강화와 주주 권리 강화 등을 목표로, 2025년 7월 공포된 상법 개정안은 임원배상책임보험 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨
  - 이사의 충실 의무 대상을 기존 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대하여, 소액주주의 권리 보호를 강화함
  - 감사위원 분리 선출제 및 대주주의 의결권 제한(3% Rule) 도입을 통해 이사회 내 독립성과 견제 기능을 강화하고, 지배구조의 공정성과 투명성을 제고하고자 함
    - 대주주의 의결권 제한으로 이사회 내 독립성을 강화하여 책임성 제고에 기여할 것으로 기대되나, 외국계 투기자본이나 행동주의 펀드 등의 경영권 공격 가능성을 높일 수 있다는 우려도 제기되고 있음
    - 이사의 충실의무 확대로 주주들이 이사를 상대로 손해배상청구 또는 배임 관련 소송을 제기할 가능성도 증가함

〈그림 II-4〉 임원배상책임보험 관련 주요 제도 변화



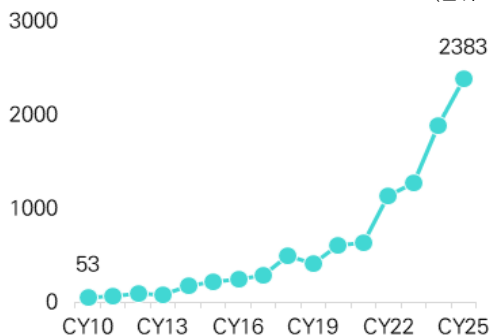
〈그림 II-5〉 상법 개정(안)의 주요 내용

| ① 이사의 충실의무 확대                                                                                                                 | ② 감사 선임 시 최대주주의결권 제한                                                                                    | ③ 상장회사 사외이사 제도 개편                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>이사의 충실의무 대상을 기존 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대(제382조의3)<br/>: 모든 주주의 이익을 공정하게 대우하고 보호</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>사외이사인 감사위원의 선임·해임 시 최대 주주와 특수관계인의 지분을 합산하여 3% Rule 적용</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상장회사 '사외이사'를 '독립이사'로 변경</li> <li>독립이사의 이사회 내 의무선임비율 확대<br/>: 이사총수의 1/4 → 1/3 이상</li> </ul> |
| 2025년 7월 시행                                                                                                                   | 2026년 7월 시행                                                                                             | 2027년 1월 시행                                                                                                                       |
| 투명성 강화, 주주 권리 강화, 소송 위험의 증가                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                   |

### 3. 기술혁신과 경영진의 책임: AI

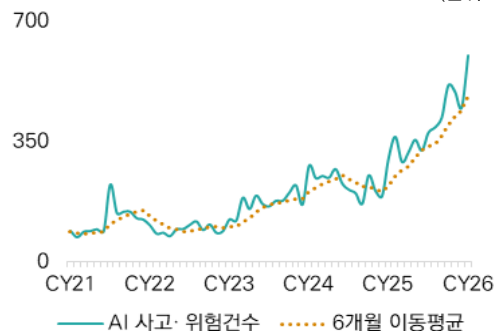
- 디지털 전환 가속화로 기업 리스크가 물리적 사고에서 정보·기술 기반 리스크로 이동하고 있음
  - AI·빅데이터·플랫폼 등 디지털 기술 기반의 경영 전환이 가속화되면서 새로운 유형의 위험이 발생함
  - 기업의 핵심 자산이 유형자산에서 무형자산 중심으로 변화하면서 리스크 구조도 함께 변화하고 있음
    - 특히, 인공지능(AI) 도구의 급속한 보편화와 다양한 산업 분야로의 확산에 따라 딥페이크, 허위 정보, 시스템 장애, 사이버보안 침해 등 AI 관련 사건이 급증하고 있음
- 기술혁신 과정에서 기업이 직면하는 리스크는 다양하며, 사고 발생 가능성과 손해 규모의 예측이 어렵고, 책임 소재가 조직과 개인 간에 중첩되는 특징을 보임
  - 데이터 관리 실패는 대규모 손해배상, 규제 제재, 신뢰도 하락으로 이어질 수 있음
  - 알고리즘 오류 또는 편향된 데이터 활용 피해에 대한 경영진 감독 책임이 문제될 수 있음
  - 해킹·시스템 마비 등은 단순 IT 장애를 넘어 내부통제 및 위험관리 실패로 평가됨
  - 신산업 영역에서 법적 기준이 빠르게 변화함에 따라 예측하기 어려운 책임 리스크가 발생함
- 기업의 디지털 전략이 이사회 의사결정 사항으로 격상되면서 AI 리스크가 거버넌스 리스크로 연결되는 구조가 형성되고 있으며, 법적 책임 노출을 완화하기 위한 대응 필요성이 점차 증대되고 있음
  - 과거에는 기술 실패를 실무부서의 운영 문제로 인식하였으나, 현재는 'AI Governance'가 이사회 책임 영역으로 격상되면서 사이버사고·AI 실패·시스템 장애 등이 경영진 배상책임 리스크로 전환되고 있음

〈그림 II-6〉 국내기업 사이버 침해사고 신고 건수  
(단위: 건)



자료: 과학기술정보 통신부·한국인터넷진흥원, 각 연호

〈그림 II-7〉 Global 미디어에 보도된 AI 사고·위험 건수  
(단위: 건)



주: AI 사고 및 위험분류 체계를 기반으로 집계함  
자료: OECD(2026)

## 4. 기업 리스크 구조의 변화: 복합·비정형

- 최근 기업 리스크가 환경·사회·기술·규제 등 다양한 요소가 상호작용하는 복합적·비정형적 리스크로 변화하면서 과거에 비해 사전 예측과 통제가 어려워짐
  - 과거 기업 경영이 주로 노출되었던 리스크는 매출 감소, 생산설비 사고, 환율 변동 등 발생 원인과 영향이 비교적 명확하여 보험이나 재무적 대비를 통한 관리가 가능하였음
  - 현재는 기업 리스크가 단일 사건이 아니라 경영 전반의 관리 수준과 의사결정 과정에서 비롯되는 경우가 많아, 발생 가능성과 파급 효과를 사전에 특정하기 어려운 특징을 가짐
- 현대 기업의 리스크는 단순히 사고 자체보다는 위험을 적절히 관리하지 못한 '과정'에 책임의 초점이 맞추어지고 있음
  - 예컨대 정보유출 사고는 과거에는 기술적 장애로 인식되는 경향이 있었으나, 최근에는 내부통제의 적정성, 이사회 감독의무 이행 여부 등까지 함께 검토되는 방향으로 전환되고 있음
- 기업가치에 영향을 미치는 리스크 요인이 재무적 요소에서 비재무적 요소로 확장되고 있음
  - ESG 대응 미흡에 따른 투자 위축 및 평판 손상, 안전·환경 사고에 따른 법적 책임, 사이버보안 실패로 인한 신뢰 상실 등과 같은 리스크관리가 기업 경영의 핵심 변수로 작용하고 있음
    - 동 리스크는 재무제표에 즉시 반영되지 않을 수 있으나, 기업의 지속가능성에 중대한 영향을 미침
- 무엇보다 기업의 조직 차원의 문제가 경영진 개인의 책임으로 연결되는 경향이 강화되고 있음
  - 이사회와 임원은 단순히 사업을 수행하는 역할을 넘어 ① 리스크관리 체계 구축, ② 내부통제 실효성 확보, ③ 이해관계자 보호 정책 수립, ④ 합리적 경영판단 근거 확보 등의 의무를 부담함
  - 결국, 기업 리스크는 '회사만의 위험'을 넘어 경영진 개인의 법적·재무적 부담으로 전환되고 있음
- 이와 같은 기업 리스크 구조의 변화는 임원배상책임보험 수요를 증가시키는 구조적 배경으로 작용함
  - 관리 실패 및 감독 책임 관련 분쟁은 발생 가능성과 손해 규모 예측이 어려워 기업 경영의 불확실성을 심화시킴
  - 이에 따라 경영진과 이사진에게 확대된 책임 리스크를 재무적으로 완충하고, 경영 의사결정의 안정성을 확보하기 위한 수단으로 임원배상책임보험을 적극 활용하게 됨